

0031653-74.2017.8.26.0050

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Antonio Carlos de Campos Machado Junior

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 19ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/05/2022

... - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

PAULO HENRIQUE VARELA DE SOUSA SILVA

Vistos.

Paulo Henrique Varela de Sousa Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque em 19.04.2017, por volta das 00:10 horas, na Praça da Sé, trazia consigo, para fim de tráfico, 10 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

19ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0031653-74.2017.8.26.0050 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

0031653-74.2017.8.26.0050

Classe - Assunto

Processo Digital - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Indiciado:

PAULO HENRIQUE VARELA DE SOUSA SILVA

Vistos.

Paulo Henrique Varela de Sousa Silva foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/2006, porque em 19.04.2017, por volta das 00:10 horas, na Praça da Sé, trazia consigo, para fim de tráfico, 10 (dez) porções de cocaína. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas de acusação, seguindo-se o interrogatório do réu. As partes debateram em audiência, o MP e a defesa requerendo a absolvição.

É o relatório.
Decido.

A materialidade delitiva está consubstanciada a fls. 12/13, 17 e 195/196. Os PMs Wailton e Rubens afirmaram ter presenciado o réu trocando objetos com outros transeuntes na região da Sé, transparecendo que comercializava drogas. No entanto, nenhum destes supostos compradores foi abordado ou mesmo elementos estranhos aos quadros policiais trazidos para depor. Wailton declarou várias vezes que não se lembrava dos fatos e que seu relato se baseou na consulta que momentos antes fez ao B0 respectivo. Também os milicianos não souberam precisar se o dinheiro apreendido com o réu, R\$ 50,00, era uma só nota ou várias notas trocadas. Acrescente-se que a quantidade de entorpecente, três gramas, insere-se no âmbito do consumo preconizado pelo réu, que admitiu a posse mas com a ressalva de que se destinava para uso próprio. Por conseguinte, a absolvição, como requerido pelas partes, é a solução mais indicada. Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a ação penal, para absolver o réu Paulo Henrique Varela de Sousa Silva da acusação que lhe foi feita na denúncia, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP.
P.R.I.
São Paulo, 09 de maio de 2022.

Antonio Carlos de Campos Machado Junior
Juiz de Direito